CÓDIGO 4 — DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y DE LA GARANTÍA

Versión: V1.11
Alineación declarada: Constitución V.40; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.13; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.13; Código 16 V1.11.

CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Art. 1 — Objeto, finalidad y ubicación sistemática

1. El presente Código regula la prevención y la gestión de los conflictos, la comprobación procedimental de las infracciones de los Códigos, la reparación de los daños y, cuando sea posible, la reintegración de las personas y de los Círculos en la comunidad confederal. Regula además los grados de infracción, los órganos juzgadores y las medidas de protección previstos en el Título VIII de la Constitución.
2. El Código aplica los principios constitucionales de no acumulación del poder, subsidiariedad, centralidad de la persona, transparencia diferenciada y deliberación según el método del consenso por ausencia de objeciones motivadas válidas.
3. En el sistema normativo confederal:

   a) el Código 1 regula las necesidades, la contribución, la producción y los Almacenes;

   b) el Código 2 regula los criterios de admisibilidad técnica y cualitativa de los bienes y de los servicios, las STV y las SVS, así como las correspondientes suspensiones, exclusiones y procedimientos de sustitución;

   c) el Código 3 regula los órganos decisorios, los procedimientos deliberativos, los umbrales, los quórums, las mayorías y los recursos deliberativos;

   d) el presente Código regula la gestión restaurativa de los conflictos y de los daños, las garantías procedimentales, las medidas cautelares de su competencia, la verificación de los acuerdos restaurativos y, en el Capítulo V, las infracciones y las medidas de protección.
4. El procedimiento regulado por el presente Código tiene finalidad restaurativa y preventiva, no aflictiva. Opera en el ordenamiento confederal y no sustituye la jurisdicción estatal ni limita los derechos reconocidos por la Constitución. Hasta que concluya la transición se aplica el artículo 37.

Art. 2 — Principios del procedimiento restaurativo

1. El procedimiento restaurativo se funda en los siguientes principios:

   a) prioridad de la reparación respecto del castigo;

   b) voluntariedad de la participación en la conferencia restaurativa, sin perjuicio de las consecuencias y de las medidas de tutela previstas en los Códigos;

   c) reconstrucción dialógica de los hechos, mediante la escucha de las versiones, la identificación de los elementos compartidos y controvertidos y el reconocimiento de los posibles daños, según las modalidades del Anexo Técnico;

   d) proporcionalidad de las medidas respecto de la conducta, del daño y de las circunstancias del caso;

   e) prevención de la reiteración de la conducta y eliminación, cuando sea posible, de las causas que la han provocado;

   f) centralidad de la persona ofendida y de la comunidad directamente implicada;

   g) confidencialidad y transparencia diferenciadas según los niveles previstos en el artículo 15 del

Código 3;

h) presunción de no responsabilidad hasta la conclusión del procedimiento aplicable, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas cautelares necesarias para la seguridad, la protección de los datos o la continuidad de los servicios, dentro de los límites previstos en el artículo 9;

i) prohibición de represalias contra quien avisa, participa o proporciona información de buena fe.

2. Ninguna disposición del presente Código puede interpretarse de modo que imponga a la persona ofendida un encuentro, una confrontación directa o un acuerdo restaurativo contra su voluntad.

Art. 3 — Ámbito de aplicación

1. El presente Código se aplica a los avisos relativos a:

   a) la presunta infracción de normas imperativas de la Constitución o de los Códigos;

   b) los conflictos entre miembros o entre Círculos;

   c) los conflictos de intereses regulados en el artículo 16 del Código 3;

   d) los daños a bienes comunes, infraestructuras o Almacenes regulados en el Código 1;

   e) las infracciones de la soberanía de los datos y de las reglas sobre el tratamiento previstas en el Código 2, artículo 20, letra g);

   f) el incumplimiento, la no conformidad o el cese del suministro de bienes o servicios externos regulados en los artículos 20 y 24 del Código 2;

   g) la infracción de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 15 del Código 3;

   h) las infracciones de los Grados 1 a 6 reguladas en el Capítulo V.

2. La aplicación del presente Código no transfiere al Círculo de Garantía competencias técnicas, sanitarias, de asignación o deliberativas atribuidas a otros órganos.

3. Cuando un aviso afecta a varios ámbitos, los procedimientos correspondientes se coordinan conforme al artículo 23. Cada órgano conserva la competencia sobre el aspecto que le atribuyen los Códigos.

Art. 4 — Círculo de Garantía: naturaleza, composición, incompatibilidades y límites

1. Se instituye el Círculo de Garantía como órgano independiente encargado de la facilitación restaurativa y de la tutela de las garantías procedimentales previstas en el presente Código.

2. El Círculo de Garantía:

   a) no ejerce poderes deliberativos ordinarios ni de asignación;

   b) no realiza evaluaciones técnicas de conformidad o de calidad reservadas a otros órganos;

   c) no sustituye a los órganos competentes;

   d) ejerce exclusivamente las funciones de facilitación restaurativa, control procedimental, adopción de las medidas cautelares que se le atribuyen y verificación de la ejecución de los acuerdos, y las demás funciones que la Constitución y los Códigos le atribuyen expresamente, dentro de los límites establecidos por la Constitución y por los Códigos.

3. El Círculo de Garantía no instituye en su seno órganos de segundo grado, asambleas ampliadas ni jurisdicciones permanentes. El reexamen se confía al Colegio externo regulado en el artículo 17.

4. El Círculo de Garantía está compuesto por entre tres y siete personas, sorteadas mediante un procedimiento público y trazado entre quienes han completado la formación del apartado 5 y han declarado su disponibilidad. Ningún integrante ejerce la función durante más de noventa días consecutivos ni durante más de ciento ochenta días en total en un periodo de trescientos sesenta y cinco días; la renovación es escalonada, con traspaso de funciones recogido en acta. Entre dos turnos transcurren al menos doce meses, conforme al artículo 4.4 de la Constitución. El Círculo de Garantía no puede fusionarse con ningún Consejo.

5. Para acceder al Círculo de Garantía se requiere una formación inicial de al menos cuarenta horas en materia de justicia restaurativa, facilitación, Códigos 1, 2 y 3 y tratamiento de los datos. Se requiere además una actualización anual de al menos cuarenta horas, acompañada de supervisión periódica. La falta de la formación inicial impide la inclusión en la lista de personas sorteables.

6. Las competencias se separan del modo siguiente:

   a) la evaluación técnica de conformidad, la adopción o aplicación de las STV y de las SVS y la exclusión técnica de bienes o servicios corresponden al Consejo de Calidad, según los artículos 15, 20 y 24 del Código 2;

   b) los dictámenes especializados en materia de salud, seguridad, infraestructura digital o soberanía de los datos y límites ecológicos corresponden a los Círculos competentes, según el Código 3, artículo 8, y el Código 2, artículo 20, letra g);

   c) las deliberaciones de asignación y la determinación del nivel decisorio, de los quórums y de las mayorías corresponden a la Asamblea del Círculo 1 o a la Asamblea General, según los artículos 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 12, 13 y 14 del Código 3;

   d) el cálculo y la certificación de los valores en UCR y la verificación antielusión corresponden al Consejo de Contabilidad, según los artículos 9 y 11 del Código 3 y los artículos 20, apartado 6, y 40, apartado 4, del Código 1;

   e) la tutela procedimental, la facilitación restaurativa, la adopción de las medidas cautelares que se le atribuyen y la calificación formal de los vicios deliberativos según el Código 3 corresponden al Círculo de Garantía.

7. Ningún órgano puede acumular, en el mismo procedimiento, las funciones de instructor, de quien decide y de beneficiario directo de la decisión.

CAPÍTULO II — PROCEDIMIENTO RESTAURATIVO DE PRIMER GRADO

Art. 5 — Aviso y voluntariedad

1. Puede presentar un aviso cualquier persona que tenga un interés directo o que haya tenido conocimiento de hechos relevantes a efectos del artículo 3. El registro del aviso y el acceso a él siguen el nivel «personas con derecho» previsto en el artículo 15 del Código 3. A petición motivada, el aviso se trata en el nivel reservado previsto en el mismo artículo.

2. En un plazo de siete días desde la recepción, el Círculo de Garantía realiza un examen preliminar y comunica una de las siguientes determinaciones:

   a) admisión al procedimiento restaurativo;

   b) inadmisibilidad motivada, con indicación del motivo y del posible procedimiento alternativo disponible;

   c) propuesta de mediación directa, cuando la naturaleza del conflicto y el consentimiento de las personas implicadas la hagan apropiada.

3. La participación en la conferencia restaurativa es voluntaria. La negativa a participar:

   a) no constituye admisión de responsabilidad;

   b) no puede considerarse prueba del fundamento del aviso;

   c) no impide la adopción de las medidas de tutela, continuidad, suspensión o exclusión previstas en los artículos 20 y 24 del Código 2 y en los artículos 8, 16, 17 y 18 del Código 3, siempre que se respeten los presupuestos y las garantías establecidos por los respectivos Códigos.

4. La presentación del aviso no equivale a la comprobación de una infracción o de una responsabilidad.

5. El autor del aviso es informado, en un plazo razonable, de la recepción del aviso y de las determinaciones preliminares, dentro de los límites que permitan la confidencialidad y la protección de los datos de las demás personas implicadas.

Art. 6 — Fases del procedimiento

1. El procedimiento ordinario se articula en las siguientes fases:

   a) presentación y registro del aviso conforme al artículo 5;

   b) examen preliminar de admisibilidad;

   c) escucha por separado de las personas implicadas, salvo renuncia expresa e informada;

   d) conferencia restaurativa conforme al artículo 7;

   e) redacción del posible acuerdo restaurativo conforme al artículo 8;

   f) ejecución del acuerdo;

   g) verificación del cumplimiento conforme al artículo 21;

   h) cierre del procedimiento;

   i) posible recurso conforme al artículo 17.

2. El plazo ordinario para la conclusión del procedimiento es de treinta días desde la comunicación de admisibilidad. El plazo puede prorrogarse por la complejidad del caso, la indisponibilidad motivada de las personas implicadas o la necesidad de obtener dictámenes especializados. La prórroga se motiva, se comunica a las partes y se registra en el expediente.

3. La documentación se conserva en un expediente de referencia vinculado, solo en las partes pertinentes, al Informe de Asignación previsto en el artículo 10 del Código 3 y a los niveles de transparencia establecidos en el artículo 15 del mismo Código. La vinculación no autoriza el acceso a datos personales no necesarios para la finalidad deliberativa o restaurativa.

4. El procedimiento puede suspenderse durante el tiempo estrictamente necesario cuando:

   a) esté en curso un procedimiento técnico o deliberativo indispensable para comprobar un presupuesto;

   b) exista un riesgo para la seguridad de las personas implicadas;

   c) una de las partes no pueda participar por razones documentadas.

La suspensión se motiva, se comunica a las partes y se somete a reexamen periódico.

Art. 7 — Conferencia restaurativa

1. La conferencia restaurativa se celebra con la participación:

   a) de la persona a quien se atribuye la conducta objeto del aviso, si da su consentimiento;

   b) de la persona ofendida, si da su consentimiento;

   c) del facilitador designado por el Círculo de Garantía;

   d) del Círculo eventualmente afectado, a través de un referente designado según el Código 1;

   e) de las personas de apoyo admitidas conforme a los apartados siguientes.

2. La confrontación directa entre las partes constituye la modalidad ordinaria, pero no es obligatoria. El facilitador puede organizar escuchas por separado, comunicaciones indirectas u otra modalidad adecuada, teniendo en cuenta la voluntad y la seguridad de las personas implicadas.

3. Se admite la participación de:

   a) una persona de confianza elegida por cada parte;

   b) un apoyo técnico especializado, cuando sea necesario para comprender una STV o una SVS regulada en el Código 2;

   c) un apoyo jurídico, con función de asistencia y sin representación sustitutiva, salvo lo previsto en el apartado 4;

   d) otros apoyos cuya presencia sea necesaria para garantizar una participación consciente y segura.

4. La representación en sentido estricto se admite exclusivamente en los casos previstos por la Constitución o cuando una persona no pueda participar directamente y las normas aplicables permitan la

representación.

5. La presencia de los apoyos está subordinada al consentimiento de la parte asistida y al respeto de las reglas de confidencialidad. El facilitador puede limitar su participación solo con una motivación referida a la seguridad, a la confidencialidad o al correcto desarrollo de la conferencia.
6. El facilitador explica a las partes:
    a) el objetivo y las fases de la conferencia;
    b) el carácter voluntario de la participación y del acuerdo;
    c) las reglas de confidencialidad y de registro;
    d) la posibilidad de interrumpir o suspender la conferencia;
    e) las modalidades de acceso al recurso previsto en el artículo 17.
7. El facilitador garantiza que cada parte haya tenido una posibilidad efectiva de exponer su versión, sin presiones, intimidaciones ni represalias.

Art. 8 — Acuerdo restaurativo

1. El acuerdo restaurativo, si se alcanza, identifica por separado:
    a) los hechos compartidos;
    b) los hechos que siguen siendo controvertidos;
    c) los daños reconocidos y los controvertidos;
    d) las medidas de reparación material, simbólica o relacional acordadas;
    e) los compromisos futuros y las medidas para prevenir la reiteración;
    f) el Plan de No Reincidencia, cuando sea necesario;
    g) los plazos, las modalidades y los responsables de la ejecución;
    h) las modalidades de verificación;
    i) el tratamiento, la conservación y el nivel de acceso a los datos relativos al acuerdo.
2. El acuerdo puede prever la reparación de un daño reconocido aunque las partes no estén de acuerdo sobre todos los hechos. La confesión íntegra no puede imponerse ni puede constituir condición para acceder al procedimiento.
3. El acuerdo se redacta por escrito y lo firman las partes participantes y el facilitador. Se registra en el nivel «personas con derecho» previsto en el artículo 15 del Código 3, salvo que sea necesaria y motivada una clasificación distinta para proteger datos personales o información reservada.
4. El acuerdo no puede establecer excepciones a la Constitución ni a normas imperativas de los Códigos. Se aplica el artículo 2, apartado 2, del Código 3.
5. Ninguna medida del acuerdo puede imponer trabajo degradante, peligroso o desproporcionado, ni afectar a derechos fundamentales o al acceso a la Cesta fuera de los casos y de los procedimientos previstos en los Códigos.
6. Si no se alcanza un acuerdo, el facilitador lo hace constar sin formular juicios de responsabilidad. Siguen disponibles los procedimientos previstos en los demás Códigos, siempre que se respeten las competencias y las garantías aplicables.

Art. 9 — Medidas cautelares y continuidad

1. Cuando el aviso se refiere a una decisión de asignación, el Círculo de Garantía evalúa si concurren los presupuestos de las medidas cautelares previstas en el artículo 17 del Código 3.
2. En un plazo de setenta y dos horas desde la solicitud o desde el conocimiento de un riesgo urgente, el Círculo de Garantía puede adoptar, mediante resolución motivada:
    a) la suspensión cautelar de la decisión impugnada, dentro de los límites que permite el artículo 17

del Código 3;

b) la imposición o la solicitud de un plan de continuidad, según el artículo 17 del Código 3 y el artículo 24 del Código 2;

c) medidas temporales estrictamente necesarias para preservar la seguridad de las personas o la eficacia del reexamen.

3. Debe preservarse, cuando sea técnicamente posible, la continuidad de los servicios críticos, incluidos la conectividad, los servicios digitales, el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios sanitarios especializados. Está prohibida la suspensión que provoque un daño mayor que el derivado del vicio impugnado, según el artículo 17, apartado 4, del Código 3, salvo que la continuación conlleve un riesgo grave e inmediato que no pueda contenerse de otro modo.
4. La medida cautelar no constituye una comprobación anticipada de responsabilidad. Se reexamina cuando cambian los hechos o las condiciones que justificaron su adopción y cesa cuando desaparecen sus presupuestos.
5. La resolución indica la duración, las condiciones para el cese, las posibles obligaciones de continuidad y el procedimiento de reexamen.

Art. 10 — Coordinación con la regulación de los vicios deliberativos

1. La regulación sustantiva de la nulidad, de la anulabilidad y de la irregularidad subsanable se encuentra exclusivamente en el artículo 18 del Código 3.
2. El Círculo de Garantía no introduce categorías autónomas de invalidez. Comprueba y aplica, dentro de los límites de su competencia, los efectos previstos en el artículo 18 del Código 3.
3. Cuando detecta elementos que pueden constituir una nulidad grave, el Círculo de Garantía:

   a) inicia, si es necesario, un procedimiento restaurativo de oficio;

   b) informa al órgano competente para renovar o corregir el procedimiento;

   c) transmite los elementos pertinentes al órgano competente, respetando los niveles de transparencia y de confidencialidad;

   d) indica la disposición del Código 3 que puede resultar violada.
4. A efectos del apartado 3, constituyen ejemplos de posibles vicios graves:

   a) el conflicto de intereses ocultado, conforme al artículo 16 del Código 3;

   b) la elusión de un dictamen vinculante negativo, conforme al artículo 8 del Código 3;

   c) la ausencia del Informe de Asignación, cuando sea obligatorio conforme al artículo 10 del Código 3.
5. La calificación y los efectos del vicio siguen regulados por el Código 3. El inicio del procedimiento restaurativo no sustituye el procedimiento necesario para rehacer o convalidar el acto.

CAPÍTULO III — MEDIDAS RESTAURATIVAS, EXCLUSIÓN Y REGISTRO

Art. 11 — Tipos de medidas restaurativas

1. En relación con el caso y con el consentimiento requerido, el acuerdo restaurativo puede prever una o varias de las siguientes medidas:

   a) restitución de bienes o recursos;

   b) reparación material del daño;

   c) actividades en beneficio de la comunidad, respetando las garantías del Código 1;

   d) formación o actualización pertinentes a la conducta y a la prevención de nuevos daños;

   e) disculpas formales o reconocimiento del daño, si se acuerdan libremente;

f) limitación temporal de funciones deliberativas o de representación específicas, solo si la dispone el órgano competente y según los procedimientos aplicables;

g) acompañamiento, supervisión o verificación temporal;

h) medidas organizativas dirigidas a eliminar las causas del conflicto o de la infracción.

2. La medida debe indicar el sujeto responsable, la duración, las modalidades de ejecución y los criterios para declarar su cumplimiento.
3. Ninguna medida puede exceder las competencias del Círculo de Garantía ni sustituir una deliberación exigida por otro Código.

Art. 12 — Proporcionalidad y límites de las medidas

1. La medida restaurativa es proporcionada a la gravedad de la conducta, al grado de intencionalidad, a la posible reiteración, a la magnitud del daño y a los efectos sistémicos sobre los bienes comunes o sobre los Almacenes regulados en el Código 1.
2. La evaluación considera también:

   a) la conducta posterior a los hechos;

   b) la colaboración en la reconstrucción y en la reparación, sin atribuir al silencio o a la negativa a participar valor de admisión;

   c) la vulnerabilidad de las personas implicadas;

   d) la posibilidad de prevenir la reiteración con medidas menos restrictivas.
3. No se admiten medidas aflictivas. Se mantienen la exclusión de categoría por principio, dispuesta exclusivamente por la Asamblea General conforme al artículo 14 del Código 3, y las medidas de protección del Capítulo V.
4. Las medidas que afectan a funciones esenciales, derechos o acceso a servicios solo se admiten en los casos y con las garantías establecidos por la Constitución y por los Códigos competentes.

Art. 13 — Exclusión como medida de último recurso y reparto de competencias

1. Las competencias en materia de exclusión se reparten del modo siguiente:

   a) el Código 2 y el Consejo de Calidad evalúan la no conformidad técnica de bienes o servicios y, cuando concurren los presupuestos, disponen el cese, la sustitución o la migración según los artículos 20 y 24 del Código 2. Debe prepararse un Plan de Sustitución y Continuidad cuando lo exijan dichas disposiciones;

   b) el Círculo de Garantía gestiona el aspecto restaurativo y relacional y puede facilitar un Plan de No Reincidencia;

   c) el Código 3 y los órganos que este designa determinan el nivel deliberativo, el quórum y la mayoría aplicables, según la matriz del artículo 7 y los artículos 12, 13 y 14 del Código 3.
2. La exclusión temporal de un proveedor, o la limitación temporal de las funciones y los cometidos de un miembro, solo puede proponerla o disponerla el órgano competente y después de haber evaluado:

   a) el fracaso documentado de las medidas restaurativas razonablemente practicables;

   b) la negativa a participar, sin que dicha negativa constituya prueba de responsabilidad;

   c) la gravedad y la posible reiteración de la infracción;

   d) la necesidad y la proporcionalidad de la medida;

   e) las garantías procedimentales y los recursos previstos en los Códigos.
3. La exclusión definitiva de un proveedor o la exclusión de categoría por principio la delibera exclusivamente la Asamblea General conforme al artículo 14 del Código 3.
4. La propuesta de exclusión definitiva o de categoría se motiva y va acompañada de la instrucción técnica del Consejo de Calidad, cuando sea pertinente. El Círculo de Garantía puede informar sobre los aspectos

procedimentales y restaurativos, pero no sustituye la instrucción técnica ni la deliberación de la Asamblea General.

5. A efectos del reparto de competencias:

   a) la exclusión técnica de un bien o servicio corresponde al Consejo de Calidad y a los órganos deliberativos indicados por el Código 2;

   b) las medidas restaurativas y relacionales las trata el Círculo de Garantía, mientras que las limitaciones de condición o de función las dispone el órgano designado por los Códigos;

   c) la exclusión definitiva o de categoría por principio corresponde a la Asamblea General.

6. La pérdida de la condición de miembro de una persona se admite exclusivamente en los casos del artículo 1.3-bis de la Constitución y según el Capítulo V. El cese de la condición por rechazo persistente de la CBO, previsto en el artículo 7.3-bis de la Constitución, se regula únicamente en el artículo 29, apartado 6-bis. Ninguna medida del presente artículo puede privar a un miembro de los derechos del artículo 1.2 de la Constitución.

Art. 13-bis — Verificación de conformidad y desactivación de actividades y funciones

1. Cuando los Códigos remiten al presente Código para la verificación de conformidad, la suspensión o la desactivación de una actividad, una función o una infraestructura no conforme, se aplican las reglas siguientes, salvo las disposiciones más específicas del Código sectorial:

   a) la verificación de conformidad es una evaluación técnica del Consejo competente según el Código sectorial; el Círculo de Garantía no la realiza, conforme al artículo 4, apartado 2, letra b);

   b) si la adecuación es técnicamente imposible, la desactivación la delibera la Asamblea del Círculo 1 o, para las funciones de los Círculos 2 y 3, la Asamblea General, a propuesta motivada del Consejo competente, con los procedimientos del artículo 7 del Código 3 cuando la matriz los exige;

   c) la propuesta va acompañada de un Plan de Sustitución con un plazo final cierto. Cuando la función garantiza prestaciones de los niveles 1 y 2 de la Cesta, la desactivación solo surte efecto después de la activación de la función sustitutiva, salvo las medidas urgentes de la letra d);

   d) la suspensión necesaria para hacer frente a un riesgo grave e inmediato se adopta según el Código sectorial y el Código 14 y se comunica sin demora a la Asamblea;

   e) se mantienen las garantías, las medidas cautelares y los recursos del presente Código y del artículo 17 del Código 3. Cuando la no conformidad es imputable a una persona, la comprobación y las posibles medidas respecto de ella siguen los Capítulos II y V.

Art. 14 — Registro restaurativo

1. El Círculo de Garantía lleva el Registro restaurativo según los niveles de transparencia previstos en el artículo 15 del Código 3. El Registro distingue:

   a) datos públicos agregados y anonimizados, incluidas estadísticas y resultados globales;

   b) la información relativa al Registro de Exclusiones previsto en el artículo 15 del Código 3, accesible según las reglas establecidas en el mismo artículo;

   c) acuerdos, instrucciones, objeciones y dictámenes accesibles a las personas con derecho;

   d) datos personales, credenciales de acceso e información sobre la seguridad de las infraestructuras, accesibles exclusivamente a los sujetos autorizados conforme al artículo 20, letra g), del Código 2 y a las disposiciones del Código 6 en materia de datos sanitarios.

2. El Registro recoge para cada procedimiento al menos un identificador, la fecha de apertura, el estado del procedimiento, la fecha de cierre y el resultado en la forma compatible con el nivel de transparencia aplicable.

3. Se prohíbe la publicación de información dirigida a la picota, a la represalia o a la estigmatización de una persona.

4. Las obligaciones de transparencia no autorizan la divulgación de datos personales ni la infracción de la soberanía de los datos.
5. Los plazos de conservación, la rectificación, la supresión y el acceso a los datos se regulan en los Códigos 2 y 7 y, para los datos sanitarios, en el Código 6.

CAPÍTULO IV — TUTELAS, RECURSOS Y DISPOSICIONES FINALES

Art. 15 — Imparcialidad, abstención y sustitución

1. El integrante del Círculo de Garantía que tenga un interés personal en el caso, una relación directa con una parte u otra circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad declara el conflicto y se abstiene.
2. Las partes pueden señalar un posible conflicto de intereses mediante solicitud motivada. La decisión sobre la abstención se adopta sin la participación del integrante afectado y consta en acta.
3. Si el conflicto afecta a todo el Círculo de Garantía, los integrantes se sustituyen mediante sorteo entre miembros formados de otros Círculos, según el mecanismo previsto en el artículo 4, apartado 4, del Código 3 para la evaluación de la validez de las objeciones con un sujeto sustituto independiente.
4. El integrante sustituto no puede haber participado en la instrucción impugnada ni tener un interés directo en el resultado.

Art. 16 — Protección del autor del aviso y prohibición de represalias

1. Se prohíbe cualquier represalia contra quien presenta un aviso, participa en un procedimiento o proporciona información de buena fe.
2. La represalia constituye una infracción autónoma y puede dar lugar a la apertura de un nuevo procedimiento conforme al artículo 5.
3. El Círculo de Garantía evalúa, a petición o de oficio, las medidas de protección necesarias para prevenir intimidaciones, presiones o perjuicios durante el procedimiento.
4. Las medidas de protección son proporcionadas, temporales y motivadas, y no pueden utilizarse para anticipar un juicio de responsabilidad.

Art. 17 — Recurso y Colegio de Reexamen externo

1. El primer grado se desarrolla mediante el procedimiento y, si se alcanza, el acuerdo restaurativo regulados en los artículos 6, 7 y 8.
2. La parte interesada puede presentar recurso en un plazo de catorce días desde la comunicación del resultado de primer grado. El recurso se admite exclusivamente por:

   a) infracción de las reglas procedimentales;

   b) desproporción manifiesta de la medida;

   c) infracción de la Constitución o de una norma imperativa de los Códigos.
3. El recurso lo examina un Colegio de Reexamen ad hoc, externo al Círculo de Garantía que gestionó el primer grado y no permanente, compuesto por:

   a) un facilitador formado, sorteado entre personas que no pertenecen al Círculo de Garantía que gestionó el caso;

   b) un integrante del Consejo de Calidad no implicado en la instrucción impugnada conforme al Código 2;

   c) una persona sorteada entre los miembros de la Asamblea de un Círculo 1 distinto del directamente afectado, sin poderes deliberativos de asignación en el procedimiento de reexamen.

4. El sorteo se traza en el nivel previsto en el artículo 15 del Código 3. Ningún integrante del primer grado puede participar en el segundo grado. Se aplican las reglas de abstención y sustitución del artículo 15 del presente Código.
5. El Colegio se constituye para cada recurso, decide en un plazo de catorce días desde su constitución y se disuelve una vez comunicada la decisión. La decisión no constituye precedente vinculante y se refiere exclusivamente al caso examinado. Se publica en el Archivo previsto en el artículo 35-bis.
6. Para la validez de la sesión es necesaria la presencia de los tres integrantes. El Colegio decide según el método del consenso previsto en el artículo 4 del Código 3. Si no se alcanza el consenso, decide por mayoría con motivación; el disenso se registra según los artículos 10 y 13 del Código 3.
7. El Colegio puede:

   a) confirmar el resultado impugnado;

   b) anularlo por vicio de procedimiento y devolver el caso a una nueva conferencia con un facilitador distinto;

   c) modificar la medida cuando resulte manifiestamente desproporcionada.

El Colegio no puede disponer una exclusión definitiva o de categoría, reservada a la Asamblea General conforme al artículo 14 del Código 3.

8. Si el recurso lo presenta exclusivamente la persona destinataria de la medida, el Colegio no puede agravar la medida impugnada.
9. La decisión se registra y se comunica a las partes según los niveles de transparencia previstos en el artículo 15 del Código 3.

Art. 18 — Conexión con el Código 1: necesidades, producción y Almacenes

1. Cuando la conducta objeto del aviso ha causado un daño a bienes comunes o a los Almacenes regulados en el Código 1, el procedimiento evalúa prioritariamente la reparación material del daño y, cuando sea necesario, un Plan de No Reincidencia.
2. Puede implicarse al Círculo de competencia productivo para comprobar las modalidades técnicas de reparación, sin que asuma funciones de comprobación de la responsabilidad reservadas al procedimiento aplicable.
3. Para la verificación del daño y de su trazabilidad se aplican los artículos 17 y 26 del Código 1.

Art. 19 — Conexión con el Código 2: calidad, STV, SVS y exclusiones

1. La evaluación técnica de conformidad, la aplicación de las STV y de las SVS y la exclusión técnica de bienes o servicios corresponden al Consejo de Calidad según los artículos 15, 20 y 24 del Código 2. El cálculo y la certificación de los valores en UCR corresponden al Consejo de Contabilidad según el artículo 9 del Código 3.
2. La soberanía de los datos, la localización, la gestión de las claves, los subcontratistas y la jurisdicción se regulan en el artículo 20, letra g), del Código 2.
3. El Círculo de Garantía no evalúa la conformidad técnica de las STV o de las SVS. Solo puede examinar los aspectos procedimentales y restaurativos que entran en su competencia.
4. Cuando la evaluación técnica es necesaria para el procedimiento restaurativo, el Círculo de Garantía solicita el dictamen al órgano competente sin sustituirlo.

Art. 20 — Conexión con el Código 3: deliberación, umbrales y Asamblea

1. Los tipos de decisión operativa, de asignación y constitutiva se regulan en el artículo 3 del Código 3.
2. Las objeciones motivadas, el método del consenso y la evaluación de la validez de las objeciones se

regulan en el artículo 4 del Código 3.

3. Los umbrales económicos y la metodología de las UCR se regulan en los artículos 5 y 9 del Código 3.
4. El umbral de riesgo, la evaluación preliminar documentada, la confirmación en la STV o SVS definitiva y la primacía del nivel más elevado se regulan en los artículos 6 y 7, apartado 2, del Código 3.
5. La matriz vinculante, los procedimientos especiales o reforzados y las garantías correspondientes se regulan en los artículos 7, 7-bis, 7-ter y 7-quater del Código 3.
6. Los dictámenes vinculantes negativos y la prohibición de eludirlos se regulan en el artículo 8 del Código 3.
7. El Informe de Asignación se regula en el artículo 10 del Código 3.
8. Las disposiciones antielusión, la previsibilidad y la presunción de 180 días se regulan en el artículo 11 del Código 3.
9. La composición de la Asamblea del Círculo 1, la participación, los quórums y el tratamiento de las abstenciones se regulan en el artículo 12 del Código 3. Los Consejos técnicos se regulan en el artículo 12-bis del mismo Código.
10. La decisión de la asamblea, la mediación, la mayoría calificada y el denominador de los participantes activos, con exclusión de quienes se abstienen en los casos previstos, se regulan en el artículo 13 del Código 3. La Objeción de Conciencia o de Sostenibilidad Ecológica se regula en el artículo 13-bis del mismo Código.
11. La Asamblea General, la calibración de los umbrales, la exclusión de categoría por principio, la primera calibración en un plazo de seis meses y la revisión al menos anual se regulan en el artículo 14 del Código 3.
12. La transparencia diferenciada se regula en el artículo 15 del Código 3.
13. Los conflictos de intereses se regulan en el artículo 16 del Código 3.
14. El recurso y la continuidad de los servicios se regulan en el artículo 17 del Código 3.
15. Los efectos de la nulidad, de la anulabilidad y de la irregularidad subsanable se regulan en el artículo 18 del Código 3.
16. La naturaleza y los efectos de los Anexos Técnicos vinculantes para las metodologías se regulan en el artículo 19 del Código 3.
17. Los vínculos entre Códigos y las remisiones correspondientes se regulan en el artículo 20 del Código 3.

Art. 21 — Verificación del cumplimiento

1. El Círculo de Garantía verifica el cumplimiento de los acuerdos restaurativos, por regla general, a los tres y a los seis meses de su firma. El acuerdo puede establecer vencimientos distintos cuando la naturaleza de la medida lo requiera.
2. La verificación se limita a las obligaciones previstas en el acuerdo y no conlleva controles adicionales sobre la persona.
3. En caso de incumplimiento, el Círculo de Garantía escucha a las partes interesadas y evalúa:
    a) si el incumplimiento está justificado por un impedimento sobrevenido;
    b) si es posible modificar los plazos o las modalidades de ejecución;
    c) si es necesario reabrir la conferencia con un facilitador distinto;
    d) si concurren los presupuestos para proponer una medida adicional conforme al artículo 13.
4. El incumplimiento no determina automáticamente la exclusión ni una sanción. Las posibles consecuencias las adopta el órgano competente según los Códigos aplicables.

Art. 22 — Confidencialidad

1. El resultado del procedimiento puede publicarse en forma agregada. Los detalles personales siguen siendo reservados según los niveles de transparencia previstos en el artículo 15 del Código 3 y en el artículo 20, letra g), del Código 2.
2. Antes de la conferencia, se informa a las partes de las modalidades de registro, conservación, acceso y publicación de los datos. El consentimiento de las partes no puede establecer excepciones a las obligaciones de protección de los datos ni autorizar la divulgación de información perteneciente a terceros.
3. Los documentos del procedimiento son accesibles exclusivamente a los sujetos autorizados y en la medida necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones.
4. La información recogida en el procedimiento no puede reutilizarse para finalidades incompatibles, ni para la elaboración de perfiles, la represalia o la estigmatización.

Art. 23 — Prohibición de duplicación y coordinación de los procedimientos

1. Una misma conducta no puede someterse a procedimientos paralelos que tengan el mismo objeto y la misma función.
2. Se admiten procedimientos coordinados cuando se refieren a aspectos distintos y no duplicados, entre ellos:
   a) el aspecto deliberativo regulado en el Código 3;
   b) el daño a la persona o a la comunidad;
   c) la infracción de las reglas sobre los datos prevista en el artículo 20, letra g), del Código 2;
   d) el riesgo para la continuidad de los servicios previsto en el artículo 17 del Código 3 y en el artículo 24 del Código 2;
   e) el aspecto técnico de competencia del Código 2.
3. En los procedimientos coordinados se designa un expediente de referencia. La comunicación entre los órganos se limita a la información necesaria e indica con claridad:
   a) el objeto de cada procedimiento;
   b) el órgano competente para cada aspecto;
   c) los dictámenes solicitados y obtenidos;
   d) las medidas cautelares adoptadas, en su caso;
   e) los plazos y los efectos de las decisiones.
4. El procedimiento coordinado no atribuye a un órgano la competencia que corresponde a otro y no permite duplicar medidas o consecuencias por el mismo hecho.

Art. 24 — Entrada en vigor, Anexo Técnico y compatibilidad constitucional

1. El presente Código entra en vigor según la disposición de coordinación aprobada con los Códigos 2 y 3.
2. El Anexo Técnico sobre los Procedimientos Restaurativos completa el presente Código y vincula las metodologías de aplicación dentro de los límites previstos en el artículo 19 del Código 3. El Anexo se aplica a los procedimientos regulados en los artículos 2, 5, 6, 7, 8 y 11 del presente Código.
3. El presente Código aplica los principios constitucionales de no acumulación del poder, subsidiariedad, consenso, transparencia diferenciada y garantía procedimental. En caso de contradicción prevalece la Constitución.
4. Antes del depósito definitivo de la versión, se realiza una simulación sobre una muestra de entre ocho y diez casos concretos, construidos sobre la matriz del artículo 7 del Código 3 y sobre los procedimientos restaurativos del artículo 6 del presente Código. Los resultados de la simulación se documentan y se

utilizan para identificar posibles ambigüedades de redacción o de procedimiento.

CAPÍTULO V — INFRACCIONES, ÓRGANOS JUZGADORES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Art. 25 — Principios y garantías comunes

1. El presente Capítulo aplica los artículos 1.3-bis, 7.3, 7.3-bis, 17.9, 18.7, 30 y 31 de la Constitución. El procedimiento restaurativo de los Capítulos II, III y IV sigue siendo la vía ordinaria y prioritaria. Los órganos del presente Capítulo intervienen cuando dicho procedimiento no se acepta, no produce un acuerdo o no es adecuado a la gravedad del hecho.
2. Nadie puede ser sometido a una medida por un hecho que, en el momento en que se cometió, no estaba previsto como infracción por la Constitución o por los Códigos. Los tipos no pueden extenderse por analogía.
3. Se presume que la persona no es responsable hasta la decisión firme. Para los Grados 4, 5 y 6 la responsabilidad debe probarse más allá de toda duda razonable. El silencio y la negativa a participar no valen como admisión. Para los Grados 1, 2 y 3 la responsabilidad debe resultar de pruebas claras y convincentes; la duda sobre el hecho favorece a la persona.
4. La persona a quien se atribuye el hecho tiene derecho:

   a) a conocer los hechos imputados y los elementos recogidos;

   b) a los dos facilitadores de confianza y a la persona de confianza previstos en el artículo 31.5 de la Constitución;

   c) a ser escuchada, a presentar elementos y a pedir que se escuche a otras personas;

   d) a una decisión escrita y motivada;

   e) al reexamen previsto en el artículo 35.
5. La persona ofendida tiene derecho a la protección inmediata, a la escucha, a una persona de confianza, a la información sobre la marcha del procedimiento y a la reparación. No puede imponérsele ningún encuentro con la persona a quien se atribuye el hecho.
6. Ninguna medida puede tener finalidad aflictiva. Entre las medidas adecuadas se elige la menos restrictiva. Ninguna medida puede suprimir las garantías vitales del artículo 30.4 de la Constitución. Tras el cese de la condición previsto en el artículo 29, apartado 6-bis, se siguen garantizando a la persona los derechos de la última frase del artículo 1.3 y del artículo 4.9 de la Constitución y la porción asignada conforme a su artículo 7.3-bis.
7. Cada órgano puede ser asistido por una IA de mediación exclusivamente consultiva. Ninguna evaluación de responsabilidad o de peligrosidad puede ser formulada o prevista por una IA.
8. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Se aplica el artículo 23.
9. A los hechos cometidos por personas que no han cumplido dieciocho años se aplican exclusivamente medidas restaurativas, educativas y de protección, definidas con el Consejo de Cuidado y con el Consejo de las Competencias. No se aplican el artículo 30, apartado 3, ni los artículos 31, 32 y 33. Cuando existe un peligro concreto y actual para la integridad de otras personas que las demás medidas no pueden contener, el Tribunal de Garantía, con la decisión firme que comprueba un hecho de Grado 4, 5 o 6, puede disponer, con seis votos de siete, una acogida educativa protegida: la persona reside con personas o en una comunidad educativa designadas con el Consejo de Cuidado, abiertas, sin perímetro protegido ni vigilancia del Cuerpo de Tutela Cívica, con un proyecto educativo, una tutoría cotidiana y la continuidad del aprendizaje y de los contactos con sus seres queridos. La acogida dura no más de doce meses y puede renovarse una sola vez con una nueva decisión; el Tribunal la reexamina al menos cada tres meses y cesa cuando desaparece el peligro. Si la persona cumple dieciocho años durante la acogida, esta continúa dentro de la misma duración en un alojamiento adecuado a su edad. Quien no ha cumplido catorce años no está sometido al presente Capítulo: por los hechos que cometa se aplican solo

las medidas de protección y de cuidado del Código 12 y, si las personas implicadas lo aceptan, el procedimiento restaurativo voluntario.

Art. 26 — Grados de infracción

1. Las infracciones se ordenan en seis grados, conforme al artículo 30.2 de la Constitución:

   a) **Grado 1:** incumplimiento leve de una regla común o conflicto que no ha producido un daño apreciable;

   b) **Grado 2:** infracción que ha producido un daño limitado y reparable a una persona, a un animal o a los bienes comunes;

   c) **Grado 3:** infracción grave o reiterada de los deberes de corresponsabilidad, o daño relevante a los bienes comunes, sin violencia contra la persona. Se incluyen el rechazo de la CBO prolongado más de sesenta días sin justificación, conforme al artículo 7.3 de la Constitución; la acumulación privada y la renta prohibidas por la Constitución y por los Códigos; la represalia contra quien avisa; la infracción grave de las reglas sobre los datos; el maltrato de animales;

   d) **Grado 4:** ataque a las garantías comunes o violencia contra la persona que no entra en los Grados 5 y 6. Se incluyen los hechos que la Constitución califica de Grado 4 en los artículos 4.4, 15.2, 16.1, 16.5, 17.5 y 18.6; el chantaje sobre los recursos previsto en el artículo 11 del Código 15; la compra o el intercambio del voto; la amenaza grave; los golpes y las lesiones no graves; el daño doloso a infraestructuras vitales; la muerte o las sevicias infligidas a animales;

   e) **Grado 5:** violencia grave contra la persona. Se incluyen las lesiones graves dolosas, la violencia sexual, los actos sexuales con menores, el secuestro de persona y la reducción de una persona a condición de servidumbre;

   f) **Grado 6:** homicidio doloso, tortura y hechos de Grado 5 que han causado la muerte o lesiones permanentes gravísimas o se han cometido en perjuicio de varias personas.

2. La calificación del grado corresponde al órgano competente, mediante decisión motivada. En caso de duda se aplica el grado inferior.

3. Los Códigos pueden calificar conductas específicas dentro de los Grados 1 a 4. Los tipos de los Grados 5 y 6 son exclusivamente los del presente artículo. El uso de la fuerza en la defensa personal se califica según el artículo 26-bis.

Art. 26-bis — Defensa personal: licitud, exceso y comprobación

1. No constituyen infracción el uso de la fuerza, la interposición, la retención y la entrada en un Círculo 0 realizados dentro de los límites del artículo 17.9 de la Constitución y del artículo 8-sexies del Código 14, incluida la defensa frente a un animal que agrede a una persona prevista en el apartado 8 de ese artículo.

2. No constituye infracción el exceso, ni el error sobre la existencia, la inminencia, la duración o la gravedad de la agresión o del maltrato, debido a un miedo, un pánico o una turbación excusables en las circunstancias concretas. La excusabilidad se evalúa según las circunstancias tal como se presentaban a la persona en el momento del hecho, teniendo en cuenta en particular la rapidez de los acontecimientos, la diferencia de fuerza, la edad, las condiciones físicas y psíquicas de la persona y las violencias que ya había sufrido por parte del agresor. No es excusable el error de quien buscó el enfrentamiento para poder usar la fuerza, ni el de quien actuó solo por temor a una agresión futura, sin un peligro concreto e inmediato.

3. Fuera del caso del apartado 2, el uso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario, durante una agresión o un maltrato en curso y con el fin de hacerlos cesar, constituye una infracción de Grado 4, aunque se hayan derivado de él lesiones graves o la muerte. Cuando el exceso solo ha causado un daño leve y reparable, constituye una infracción de Grado 2; cuando no ha causado ningún daño apreciable, de Grado 1.

4. El uso de la fuerza que no constituye defensa conforme al artículo 8-sexies, apartado 5, del Código 14,

incluida la fuerza dirigida a matar o a herir gravemente cuando no era necesaria para hacer cesar la agresión, se califica según el artículo 26, apartado 1. La agresión sufrida se tiene en cuenta en la elección de las medidas.

5. La comprobación se desarrolla del modo siguiente:

   a) el Círculo de Garantía recibe la comunicación prevista en el artículo 8-sexies, apartado 10, del Código 14, o el aviso conforme al artículo 5, abre el expediente, escucha por separado a las personas implicadas conforme al artículo 28, apartado 2, y activa la protección de quien la necesita;

   b) el Círculo de Garantía transmite sin demora el caso al Tribunal de Garantía cuando del hecho se han derivado la muerte o lesiones graves; cuando hay elementos de un exceso no excusable o de un hecho previsto en el apartado 4; cuando la fuerza se ha usado entre personas que pertenecen al mismo Círculo 0 o conviven en él, o contra un menor o una persona que no está en condiciones de protegerse; cuando la fuerza la ha usado un integrante del Cuerpo de Tutela Cívica o se ha usado contra él; cuando lo pide la persona contra la que se usó la fuerza, la persona defendida o quien usó la fuerza;

   c) en los demás casos el Círculo de Garantía, si no surgen elementos de infracción, lo comunica mediante determinación motivada a las personas implicadas conforme al artículo 5, apartado 2, letra b). La determinación no comprueba la responsabilidad y no impide la solicitud de transmisión de la letra b);

   d) el Tribunal de Garantía comprueba si se han respetado los límites del artículo 8-sexies del Código 14, si concurre el apartado 2 y, en caso contrario, el grado. Cuando subsiste una duda razonable sobre la existencia de la defensa, la responsabilidad por el uso de la fuerza no queda comprobada, conforme al artículo 25, apartado 3. Cuando varias personas invocan la defensa, el Tribunal comprueba quién inició la agresión. Cuando comprueba un exceso de Grado 1 o 2, el Tribunal transmite el caso al Círculo de Garantía para el procedimiento del artículo 28, apartado 1, letra a); la comprobación de los hechos se mantiene;

   e) la entrada en un Círculo 0 con fines de defensa o de socorro urgente prevista en el artículo 8-sexies, apartado 9, del Código 14 se comunica en todo caso al Tribunal de Garantía, que en un plazo de veinticuatro horas verifica si se produjo dentro de los límites de ese apartado y del artículo 5.1, letra a), de la Constitución y dispone, si es necesario, la protección de las personas que viven en él. La entrada fuera de esos límites se califica según el artículo 26.

6. La defensa invocada no impide las medidas cautelares del artículo 34, los itinerarios de protección del artículo 7-bis del Código 12 en tutela de cada una de las personas implicadas, ni la comprobación de la agresión inicial. Cuando la fuerza se ha usado entre personas que pertenecen al mismo Círculo 0 o conviven en él, el Círculo de Garantía:

   a) escucha a cada persona por separado y sin la presencia de la otra;

   b) ofrece a cada una, si lo pide, la separación y una vivienda provisional conforme al artículo 34;

   c) informa al Consejo de Cuidado cuando en el Círculo 0 viven menores o personas que no están en condiciones de protegerse;

   d) cuando la defensa se invoca más de una vez en el mismo Círculo 0 en un periodo de veinticuatro meses, propone en todo caso un itinerario de protección y lo tiene en cuenta en la transmisión al Tribunal de Garantía.

7. A los hechos cometidos por personas que no han cumplido dieciocho años se aplica el artículo 25, apartado 9. Para el exceso en la defensa solo se admiten medidas restaurativas, educativas y de apoyo, definidas con el Consejo de Cuidado; no puede disponerse la acogida educativa protegida. El Consejo de Cuidado ofrece apoyo al menor que se ha defendido o ha defendido a otras personas.

8. Aunque el uso de la fuerza no constituya infracción, el procedimiento restaurativo de los Capítulos II, III y IV sigue disponible, de forma voluntaria, para todas las personas implicadas. Quien se ha defendido dentro de los límites del artículo 8-sexies del Código 14 no está obligado a la reparación.

9. Durante la transición se aplica el artículo 37. La evaluación prevista en el presente artículo solo surte efecto en el ordenamiento interno y no sustituye la de las autoridades del Estado. Quien ha usado la fuerza es informado del derecho a la asistencia jurídica prevista por la ley vigente.

Art. 27 — Órganos competentes

1. Para las infracciones de Grado 1 y 2 es competente la Asamblea de Aclaración del Círculo 1. Actúa como sección de la Asamblea compuesta por siete personas sorteadas para cada caso entre los miembros ajenos a los hechos y la asiste, sin derecho a voto, un facilitador del Círculo de Garantía.
2. Para las infracciones de Grado 3 es competente el Consejo de Transformación, compuesto por cinco personas sorteadas para cada caso: tres entre los miembros del Círculo 1 ajenos a los hechos y dos entre los miembros de otras Comunidades del mismo Círculo 2.
3. Para las infracciones de Grado 4, 5 y 6, para la revisión urgente en un plazo de veinticuatro horas y para las demás funciones de garantía atribuidas por los Códigos es competente el Tribunal de Garantía del Círculo 2, compuesto por siete personas sorteadas para cada caso de la lista del artículo 36. Los integrantes pertenecen a Comunidades distintas de las de la persona a quien se atribuye el hecho o a quien afecta la decisión y de la persona ofendida; al menos tres, y al menos cuatro para los ilícitos de Grado 5 y 6, poseen una formación jurídica validada según el Código 5.
4. Los órganos se constituyen para cada caso y se disuelven con la decisión. Nadie puede formar parte de más de tres colegios en un periodo de doce meses. Se aplican las reglas de abstención del artículo 15. En los órganos de los apartados 1, 2 y 3 solo se sortean personas que han cumplido dieciocho años; las personas a partir de los dieciséis años pueden participar como acompañantes, sin voto.
5. Las decisiones se adoptan por consenso. En su defecto, se requiere la mayoría de dos tercios de los integrantes. Para los Grados 5 y 6, la comprobación del hecho y de la responsabilidad se decide por voto secreto de cada integrante, por mayoría de dos tercios, y la decisión indica por escrito las pruebas en que se funda y las razones por las que se han descartado las pruebas contrarias; el consenso sigue admitido para la elección de las medidas restaurativas. Para las medidas de los artículos 30, apartado 3, y 31 se necesitan seis votos de siete.
6. El Círculo de Garantía recibe los avisos, facilita el procedimiento restaurativo, se encarga de la instrucción preliminar y custodia los expedientes. No comprueba la responsabilidad y no dispone medidas, salvo lo previsto en los artículos 9 y 34 del presente Código y en el artículo 7-bis, apartado 3, letra b), del Código 12. Adopta además los demás actos que los Códigos le atribuyen expresamente, como el nombramiento del representante temporal del artículo 7-bis, apartado 5, del Código 12, el dictamen y la autorización del artículo 10, apartados 6 y 7, del Código 6 y el reexamen del artículo 2-bis, apartado 4, letra d), del Código 6.

Art. 28 — Procedimiento

1. Recibido el aviso conforme al artículo 5, el Círculo de Garantía califica provisionalmente el grado y:

   a) para los Grados 1 y 2 inicia el procedimiento restaurativo; si no se acepta o no produce un acuerdo en los plazos del artículo 6, transmite el caso a la Asamblea de Aclaración;

   b) para el Grado 3 transmite el caso al Consejo de Transformación, después de haber propuesto el procedimiento restaurativo;

   c) para los Grados 4, 5 y 6 transmite sin demora el caso al Tribunal de Garantía y activa la protección de la persona ofendida.
2. La instrucción comprende la escucha por separado de las personas implicadas y la recogida de los elementos útiles, respetando el artículo 18 de la Constitución. Las pruebas sanitarias requieren el consentimiento de la persona, según el Código 6.
3. La audiencia no es pública cuando lo piden la persona ofendida o las exigencias de tutela de un menor. La decisión se publica en forma anonimizada, según el artículo 14.
4. La decisión se adopta, por regla general, en un plazo de treinta días para los Grados 1 y 2, de sesenta días para el Grado 3 y de ciento veinte días para los Grados 4, 5 y 6. La prórroga se motiva y se comunica a las partes.
5. La decisión comprueba los hechos, el grado y la responsabilidad e indica las medidas, su duración, las

modalidades de verificación y los plazos de reexamen.

Art. 29 — Medidas para los Grados 1 a 4

1. Para los Grados 1 y 2 se admiten exclusivamente las medidas del artículo 11, salvo la suspensión prevista en el apartado 4-bis por el rechazo de la CBO. No se admiten otras limitaciones de los derechos.
2. Para el Grado 3 el Consejo de Transformación define con la persona un Plan de Transformación de duración no superior a doce meses, renovable una sola vez. El Plan puede comprender la reorganización de las tareas, la tutoría, la reparación del daño y, solo si es necesario, la suspensión de la CdR y del acceso a los bienes no esenciales y la exclusión temporal de los sorteos para los cargos.
3. Constituyen justificación del rechazo de la CBO, conforme al artículo 7.3 de la Constitución:

   a) la objeción de conciencia respecto de una tarea, con asignación de una actividad equivalente;

   b) las exenciones, reducciones y suspensiones del artículo 11 del Código 1 y los impedimentos reconocidos según los Códigos 6 y 12;

   c) la falta de las condiciones de seguridad, de los EPI o de la formación exigidos por los Códigos 1 y 14;

   d) la pendencia de un recurso con efecto suspensivo;

   e) para la persona que ha crecido en la Confederación, el periodo que precede a la elección prevista en el artículo 26.4 de la Constitución o al vencimiento del plazo correspondiente, conforme al artículo 6, apartado 6, del Código 5.
4. Antes de cualquier medida por el rechazo de la CBO se informa a la persona del derecho al Pacto de Convivencia Autónoma, conforme al artículo 4.9 de la Constitución.

4-bis. En aplicación del artículo 7.3 de la Constitución, el rechazo de la CBO que todavía no constituye una infracción de Grado 3 se trata del modo siguiente:

a) cualquier persona que tenga conocimiento de él, incluido el Consejo de Almacén, lo comunica mediante aviso al Círculo de Garantía conforme al artículo 5. El Círculo de Garantía verifica si concurre una justificación del apartado 3 y, si no concurre, transmite el caso a la Asamblea de Aclaración, constituida conforme al artículo 27, apartado 1;

b) la Asamblea de Aclaración escucha a la persona, evalúa con el Consejo de Almacén la reorganización de las tareas, propone una mediación facilitada por el Círculo de Garantía e informa a la persona por escrito conforme al apartado 4. Los sesenta días del artículo 7.3 de la Constitución se cuentan desde el día de esta información; no se computan los periodos en los que concurre una justificación del apartado 3;

c) si, transcurridos al menos catorce días desde la información de la letra b), la reorganización y la mediación no han dado resultado, la Asamblea de Aclaración puede disponer, mediante decisión motivada, la suspensión de la CdR y del acceso a los recursos no esenciales. Se mantienen íntegros la Cesta, la vivienda, la atención sanitaria, el aprendizaje, el voto y los demás derechos del artículo 1.2 de la Constitución;

d) la suspensión cesa de pleno derecho cuando la persona retoma la CBO, lo que verifica el Consejo de Almacén, o cuando sobreviene una justificación del apartado 3. La Asamblea de Aclaración la revoca, a petición de la persona, cuando desaparecen sus presupuestos;

e) transcurridos los sesenta días, si el rechazo persiste, el Círculo de Garantía transmite el caso al Consejo de Transformación conforme al artículo 28, apartado 1, letra b); en caso contrario, la suspensión cesa. La suspensión ya dispuesta continúa hasta la decisión del Consejo de Transformación y en ningún caso más de sesenta días desde la transmisión; después de la decisión continúa solo si el Plan del apartado 2 la prevé;

f) contra la suspensión cabe recurso ante el Colegio de Reexamen conforme al artículo 35, apartado 1. El recurso no suspende la medida, salvo decisión distinta del Colegio, y no interrumpe el plazo de la letra b).

Como excepción al artículo 27, apartado 4, la Asamblea de Aclaración permanece constituida para el caso

hasta el cese de la suspensión o hasta la transmisión de la letra e). La suspensión no comprueba una infracción y no se inscribe como medida por infracción.

5. Para el Grado 4 el Tribunal de Garantía puede disponer, además de las medidas restaurativas:

    a) la exclusión de los sorteos para los cargos y para los Consejos, durante no más de treinta y seis meses;

    b) un itinerario de transformación con verificaciones periódicas;

    c) la prohibición de acercarse a personas o lugares determinados, o el alejamiento protector temporal durante no más de doce meses, con asignación de otra vivienda adecuada;

    d) la entrega o la desactivación de los instrumentos empleados para cometer el hecho.

6. Ninguna medida del presente artículo conlleva contención ni pérdida de la condición de miembro. Solo constituye una excepción el cese de la condición por rechazo persistente de la CBO previsto en el apartado 6-bis, en aplicación del artículo 7.3-bis de la Constitución.

6-bis. En aplicación del artículo 7.3-bis de la Constitución, el rechazo de la CBO que persiste después del Grado 3 se trata del modo siguiente:

a) concluido el Plan de Transformación del apartado 2, incluida su renovación si se dispuso, el Consejo de Transformación comprueba si el rechazo persiste sin justificación. No constituyen rechazo las justificaciones del apartado 3, las exenciones, reducciones y suspensiones del artículo 11 del Código 1, la objeción de conciencia y los impedimentos por enfermedad, discapacidad, edad o embarazo reconocidos según los Códigos 6 y 12. En caso de duda el rechazo no se considera comprobado;

b) si el rechazo persiste, el Círculo de Garantía informa a la persona por escrito de las consecuencias previstas en el presente apartado, del derecho al Pacto de Convivencia Autónoma conforme al apartado 4 y de la posibilidad de retomar la CBO. Transcurridos treinta días sin que la retome, transmite el caso al Tribunal de Garantía;

c) el Tribunal de Garantía escucha a la persona con las garantías del artículo 25, apartado 4, verifica los presupuestos de las letras a) y b) y puede declarar, con seis votos de siete, el cese de la condición de miembro. Contra la decisión cabe el reexamen del artículo 35, apartado 2. La decisión surte efecto cuando es firme y se ha entregado la porción de la letra e); hasta entonces la persona sigue siendo miembro. El procedimiento se extingue si la persona retoma la CBO antes de que la decisión surta efecto;

d) el cese produce los efectos del artículo 4.8 de la Constitución: la persona pierde el acceso a la Cesta y a los Almacenes Comunes, la vivienda común, la CdR, los servicios confederados, el voto y los cargos. Conserva los Bienes de Uso Personal, el agua potable, la atención de urgencia vital, la energía esencial del artículo 15.2 de la Constitución y los demás derechos del artículo 4.9 de la Constitución;

e) con la misma decisión el Tribunal asigna a la persona en custodia de uso una porción de la cuota reservada al Pacto, conforme al artículo 4-bis, apartado 10, del Código 10, con el acceso al agua necesaria, sin vivienda y sin herramientas ni otros bienes de la Comunidad. La persona puede construir en ella un refugio con sus propias fuerzas, respetando las condiciones ecológicas de la porción. El traslado se realiza sin uso de la fuerza sobre la persona, con las modalidades del artículo 32-bis, apartado 2, letra e);

f) la persona puede solicitar en cualquier momento la readmisión conforme al artículo 4.8 de la Constitución, retomando la CBO o, si entretanto concurre una exención, una reducción, una suspensión o un impedimento del apartado 3, sin otra condición. La readmisión no puede denegarse por el rechazo pasado y surte efecto desde la solicitud; la porción vuelve a la cuota. Un nuevo rechazo se trata desde el principio según el apartado 4-bis;

g) los hijos menores conservan la condición de miembro y todos sus derechos. El Tribunal decide en su interés, con la misma decisión o con una decisión separada, dónde y con quién viven, conforme al artículo 7-bis, apartado 3-bis, del Código 12. Si viven con la persona, la vivienda, la Cesta y los servicios que les corresponden se garantizan en el lugar en que viven. El cese no suprime, por sí solo, la responsabilidad de cuidado ni el consentimiento a la atención sanitaria previsto en el artículo 2-ter del Código 6, y no constituye negligencia grave ni perjuicio conforme al artículo 7-bis del Código 12;

h) el rechazo que persiste después del cese no constituye una nueva infracción.

Durante la transición el cese consiste en la exclusión del Círculo piloto conforme al artículo 37, apartado 4, y la porción se asigna solo en las formas que permite la ley vigente, conforme al artículo 4-bis, apartado 9, del Código 10.

Art. 30 — Grados 5 y 6: regla de las dos oportunidades

1. La primera decisión firme que comprueba un hecho de Grado 5 o 6 da lugar siempre a un itinerario de protección y de transformación. Las medidas extremas del artículo 31 se reservan a la reincidencia.
2. El itinerario comprende, según las necesidades:

   a) la protección de la persona ofendida y, si lo desea, su acompañamiento;

   b) el alejamiento protector de la Comunidad en la que vive la persona ofendida, con ubicación en otra Comunidad informada de los hechos y dispuesta a acoger a la persona;

   c) la prohibición territorial, que puede ir acompañada del dispositivo de localización en las condiciones del artículo 33;

   d) un itinerario de transformación intensivo, con verificaciones al menos semestrales;

   e) la reparación del daño, en las formas aceptadas por la persona ofendida;

   f) la exclusión de los sorteos para los cargos y para los Consejos durante el itinerario.
3. Cuando existe un peligro concreto y actual para la integridad de otras personas, que no puede contenerse con las medidas del apartado 2, el Tribunal de Garantía puede disponer la contención protectora en una Comunidad de acompañamiento. La Comunidad de acompañamiento es una Comunidad abierta, informada de los hechos y dispuesta a acoger a la persona, distinta de la Comunidad de Contención del artículo 32: no tiene perímetro protegido ni vigilancia del Cuerpo de Tutela Cívica. La decisión establece la obligación de permanecer en la Comunidad y una tutoría cotidiana, con un itinerario de transformación; el Círculo de Garantía de la Comunidad de acompañamiento verifica su cumplimiento e informa al Tribunal al menos cada tres meses. La persona no es retenida por la fuerza; su alejamiento se comunica sin demora al Tribunal de Garantía, que puede revisar las medidas dentro de los límites del presente artículo y del artículo 34. La contención protectora dura mientras persiste el peligro y se reexamina al menos cada seis meses. Su duración total no puede superar cinco años para el Grado 5 y diez años para el Grado 6.
4. Durante la contención protectora la persona conserva la condición de miembro y las garantías del artículo 32, apartados 2 y 3. El Círculo de Garantía de otro Círculo 2 visita la Comunidad de acompañamiento según el artículo 32, apartado 5.
5. El itinerario concluye con una decisión del Tribunal de Garantía que comprueba su resultado y, si es positivo, dispone la plena reintegración.

5-bis. **Hechos más graves.** Para los hechos de Grado 6 y para la violencia sexual y los abusos sexuales a menores de Grado 5, la segunda oportunidad sigue un itinerario más largo y más prudente: a) el resultado del itinerario no puede comprobarse antes de tres años; b) antes de la decisión sobre el resultado, el riesgo de reincidencia lo evalúan dos personas con competencia L3 en evaluación del riesgo, pertenecientes a Círculos 2 distintos, con métodos estructurados y verificables y sin uso de IA; c) la reintegración se produce por etapas, con verificaciones al menos semestrales durante los dos años siguientes, y la plena reintegración requiere seis votos de siete; d) a petición de la persona ofendida o, si ha fallecido, de sus familiares, la persona no vuelve a residir en el Círculo 1 en el que ellos viven, ni siquiera después de la reintegración; e) en los abusos a menores, la persona no es sorteada ni asignada a cargos o tareas en contacto con menores durante el tiempo que fije el Tribunal, que no puede ser inferior a diez años.

Art. 31 — Reincidencia y medidas extremas

1. Las medidas extremas del artículo 1.3-bis de la Constitución solo pueden disponerse cuando concurren conjuntamente todas las condiciones siguientes:

   a) una decisión firme anterior ha comprobado a cargo de la persona un hecho de Grado 5 o 6;

   b) un nuevo hecho de Grado 5 o 6, cometido después de que la decisión de la letra a) haya adquirido firmeza, se comprueba mediante decisión firme;

   c) existe un peligro concreto y actual para la integridad de otras personas;

   d) ninguna medida menos restrictiva es adecuada para proteger a las personas.

1-bis. El Alejamiento Definitivo, con la pérdida de la condición de miembro, puede acordarse también cuando concurren todas las condiciones siguientes: a) una decisión firme anterior ha comprobado a cargo de la persona un hecho de Grado 4 contra las garantías comunes o los bienes comunes; b) un nuevo hecho del mismo tipo, cometido después de que la decisión de la letra a) haya adquirido firmeza, se comprueba mediante decisión firme; c) existe un peligro concreto y actual para las personas, para las garantías comunes o para los bienes comunes; d) ninguna medida menos restrictiva es adecuada para protegerlos. Son hechos contra las garantías comunes o los bienes comunes los del artículo 26, apartado 1, letra d), excluidas la amenaza, los golpes, las lesiones y los hechos contra los animales. En estos casos no se aplica la Contención de Alta Seguridad.

2. La decisión declara la pérdida de la condición de miembro y dispone, alternativamente, la Contención de Alta Seguridad o el Alejamiento Definitivo de los Círculos afectados. Se prefiere el Alejamiento Definitivo cuando basta para proteger a las personas.

3. La decisión que dispone una medida extrema se somete siempre al reexamen del artículo 35, aunque no haya recurso, y solo es firme después de la confirmación.

4. Los casos y las medidas del presente artículo no pueden extenderse.

Art. 32 — Régimen de la Contención y del Alejamiento

1. La Contención de Alta Seguridad se desarrolla en una Comunidad de Contención con perímetro protegido, bajo la vigilancia del Cuerpo de Tutela Cívica, según el artículo 30.3 de la Constitución y el Código 14.

2. La persona conserva el derecho a una vivienda individual, a los alimentos, al agua, a la energía mínima y a la atención sanitaria. Tiene además derecho a los contactos con sus seres queridos, al aprendizaje, a actividades significativas, al itinerario de transformación y a la asistencia de los facilitadores de confianza. No accede a los demás bienes de la Cesta ni al CdR. Puede contribuir con su propio trabajo a la vida de la Comunidad de Contención, si lo acepta.

3. Se prohíben el aislamiento, la contención física y la sedación usados como sanción, el trabajo impuesto y todo trato inhumano o degradante.

4. La Contención no tiene duración predeterminada y no es perpetua. El Tribunal de Garantía, en una composición distinta de la que decidió, reexamina la peligrosidad al menos cada doce meses y, a petición de la persona, cada seis meses. Cuando desaparece el peligro concreto y actual, la medida cesa y se inicia un itinerario de reintegración, con readmisión a la condición de miembro.

5. Un Círculo de Garantía perteneciente a otro Círculo 2 visita la Comunidad de Contención al menos cada tres meses, también sin previo aviso, y publica un informe en forma anonimizada.

6. El Alejamiento Definitivo conlleva la prohibición permanente de residir en los Círculos en los que viven la persona ofendida y la comunidad afectada y de acceder a ellos. La persona es reubicada en otro Círculo cuya Asamblea, informada de los hechos, esté dispuesta a acogerla, o mediante un Pacto de Convivencia Autónoma conforme al artículo 4.9-bis de la Constitución. Se aplica el artículo 30.4 de la Constitución: fuera de la acogida del apartado 6-bis la persona no accede a la Cesta ni a los bienes comunes, y se le siguen garantizando el agua potable y la atención de urgencia vital. Transcurridos doce meses desde la decisión firme, la persona puede pedir la readmisión a la Asamblea de cada Círculo

interesado, que decide por mayoría de dos tercios, oída la persona ofendida o, si ha fallecido, sus familiares; si la persona ofendida vive en el Círculo y se opone, la readmisión no puede acordarse. Tras una negativa, la solicitud puede presentarse de nuevo no antes de veinticuatro meses.

6-bis. **Acogida de la persona alejada.** a) Un Círculo 1 solo puede acoger a una persona bajo Alejamiento Definitivo mediante deliberación de la Asamblea adoptada por mayoría de dos tercios, informada de los hechos, y después de que el Tribunal de Garantía haya comprobado que el Círculo puede proteger a las personas, en particular a los menores; b) cada Círculo 1 acoge como máximo a una persona bajo Alejamiento Definitivo por cada ciento cincuenta habitantes y en ningún caso a más de dos; el límite vale también para las porciones del Pacto de Convivencia Autónoma asignadas por el Círculo, que para dos personas bajo Alejamiento Definitivo no pueden ser colindantes; c) en el Círculo que la acoge, la persona presta el CBO y accede a la Cesta como los demás residentes, sin recuperar la condición de miembro: no es sorteada para cargos, Consejos o tareas en contacto con menores y no vota en las deliberaciones sobre su propia acogida o la de otras personas bajo Alejamiento Definitivo; d) un Círculo de Garantía de otro Círculo 2 verifica cada año las condiciones de la acogida y puede pedir al Tribunal que la revoque; tras la revocación queda el Pacto de Convivencia Autónoma; e) la acogida no vale como readmisión en los Círculos de la persona ofendida.

7. La prohibición territorial puede ir acompañada del dispositivo del artículo 33.

Art. 32-bis — Personas que viven mediante Pacto y alejamiento del núcleo habitado común

1. A la persona que vive mediante un Pacto de Convivencia Autónoma el presente Capítulo se le aplica con las siguientes adaptaciones:

   a) no se aplican las medidas que presuponen la condición de miembro, incluidas la pérdida del artículo 31, apartado 2, la suspensión de la CdR y la exclusión de los sorteos;

   b) en su lugar, el órgano competente puede disponer la revisión del Pacto: la modificación de sus condiciones o, cuando la protección de las personas lo exige, la ubicación de la porción en otro Círculo 1 según el artículo 4-bis, apartado 6, del Código 10, informado de los hechos;

   c) el alejamiento protector de los artículos 29, apartado 5, letra c), y 30, apartado 2, letra b), y, solo cuando concurren todas las condiciones del artículo 31, apartado 1, el Alejamiento Definitivo se ejecutan con la revisión de la letra b);

   d) la infracción de las condiciones del Pacto se califica según el artículo 26 y no conlleva el cese del Pacto.

1-bis. A la persona acogida sin adherirse en una Comunidad asociada, conforme al artículo 21-bis, apartado 9, del Código 15, se le aplica el apartado 1, letra a). En lugar de la revisión del Pacto, el órgano competente puede disponer el alejamiento protector de la Comunidad, con la oferta del Pacto de Convivencia Autónoma con otro Círculo 1.

2. El alejamiento previsto en el artículo 4.9-ter de la Constitución se desarrolla del modo siguiente:

   a) el Círculo de Garantía, previo aviso conforme al artículo 5, comprueba que la persona reside de forma estable en el núcleo habitado común sin ser miembro, sin Pacto y sin contribución, más allá del plazo de la hospitalidad del artículo 4.9, letra b), de la Constitución y fuera de los casos del artículo 4-bis, apartado 7, del Código 10, del artículo 21-bis, apartado 9, del Código 15 y del artículo 26.5 de la Constitución;

   b) el Círculo 1 ofrece por escrito el Pacto, con la indicación de la porción determinada conforme al artículo 4-bis del Código 10, e informa a la persona del derecho a entrar o volver a entrar en la Confederación; el Círculo de Garantía propone una mediación;

   c) el rechazo es persistente cuando la persona ha rechazado o dejado sin respuesta dos ofertas, la segunda presentada después de la mediación y al menos treinta días después de la primera;

   d) el Círculo de Garantía transmite entonces el caso al Tribunal de Garantía, que escucha a la persona con las garantías del artículo 25, apartado 4, verifica que la porción sea suficiente para la autosuficiencia conforme al artículo 4.9-bis de la Constitución y puede disponer el alejamiento del

núcleo habitado común con la asignación de oficio de la porción;

e) el alejamiento se ejecuta sin uso de la fuerza sobre la persona y consiste en el cese del acceso ordinario al núcleo habitado común y en la puesta a disposición de la porción y de los medios para trasladar los bienes de uso personal, según el Código 11;

f) se siguen garantizando el agua potable, la atención de urgencia vital y la protección de los menores, conforme al artículo 1.3 de la Constitución, y los derechos de los menores del núcleo previstos en el artículo 4.9-bis de la Constitución;

g) la persona puede en cualquier momento aceptar el Pacto o entrar en la Confederación, y el procedimiento se extingue. Contra la decisión cabe el reexamen del artículo 35, apartado 2.

3. Durante la transición se aplica el artículo 37, apartado 3: el alejamiento del apartado 2 no se ejecuta.

Art. 33 — Dispositivo de localización

1. El dispositivo de localización previsto en el artículo 18.7 de la Constitución solo puede disponerse mediante decisión firme del Tribunal de Garantía por un hecho de Grado 5 o 6, en tutela directa de la persona ofendida o de la Comunidad.
2. El dispositivo no es biométrico y no registra audio ni vídeo. Detecta exclusivamente la violación del perímetro de protección o de la prohibición territorial establecida por la decisión.
3. La medida dura no más de doce meses y solo es renovable con una nueva decisión motivada.
4. Los datos se cifran con clave fragmentada y solo son accesibles en caso de violación del perímetro o de la prohibición. Los accesos se registran y pueden inspeccionarse. Los datos no pertinentes se destruyen automáticamente en un plazo de setenta y dos horas. Se prohíben los usos predictivos y la elaboración de perfiles.
5. El dispositivo solo se dispone como alternativa menos restrictiva a la contención protectora o a la Contención de Alta Seguridad, con el consentimiento de la persona, y no puede sumarse a ellas. Si la persona no consiente, el Tribunal evalúa las demás medidas de los artículos 30 y 31.

Art. 34 — Medidas cautelares y revisión urgente

1. Ante un peligro inmediato para la integridad de una persona, el Círculo de Garantía o el Cuerpo de Tutela Cívica pueden disponer la separación inmediata de las personas y el alejamiento provisional de un lugar, según el Código 14.
2. Toda medida que limita la libertad de movimiento se comunica sin demora al Tribunal de Garantía, que la convalida, la modifica o la revoca en un plazo de veinticuatro horas. A falta de convalidación, la medida cesa. Si el Tribunal no puede constituirse dentro del plazo, la medida puede convalidarse provisionalmente, durante no más de setenta y dos horas, por tres personas de la lista del artículo 36, apartado 1, letra a), reunidas también a distancia, hasta que el Tribunal decida. A falta también de esta convalidación, el Círculo de Garantía asegura a la persona en peligro medidas de protección no coercitivas y ayuda para acudir a las autoridades.

2-bis. Con el mismo procedimiento el Tribunal convalida en un plazo de veinticuatro horas la entrada del Cuerpo de Tutela Cívica en un Círculo 0 prevista en el artículo 8-ter, apartado 3, del Código 14: verifica que se haya producido dentro de los límites de ese apartado y del artículo 5.1, letra a), de la Constitución y dispone, si es necesario, la protección de las personas y del animal.

3. La medida cautelar dura no más de treinta días. Es renovable mediante decisión motivada hasta la decisión sobre el hecho y no constituye una comprobación anticipada de responsabilidad. La duración total de las medidas cautelares por un mismo hecho no supera seis meses para los Grados 1 a 4 y doce meses para los Grados 5 y 6, incluido el tiempo del reexamen obligatorio del artículo 35, apartado 6.
4. A la persona sometida a una medida cautelar se le garantizan una vivienda adecuada, la Cesta y la asistencia del artículo 25, apartado 4.

Art. 35 — Reexamen y firmeza

1. Contra las decisiones de la Asamblea de Aclaración y del Consejo de Transformación cabe recurso ante el Colegio de Reexamen del artículo 17, en un plazo de catorce días desde la comunicación. En estos recursos el integrante del artículo 17, apartado 3, letra b), se sustituye por una persona con formación jurídica validada según el Código 5, sorteada de la lista del artículo 36, apartado 1, letra a).
2. Contra las decisiones del Tribunal de Garantía cabe, en un plazo de treinta días, el reexamen ante un segundo Tribunal de Garantía, sorteado en otro Círculo 2. Mientras exista un solo Círculo 2, el segundo Tribunal se sortea entre personas distintas y pertenecientes a otras Comunidades.
3. Si el reexamen lo pide solo la persona destinataria de la medida, o se realiza de oficio según el apartado 6 sin que nadie más lo haya pedido, la medida no puede agravarse.
4. La decisión es firme cuando no se ha pedido el reexamen dentro de plazo o cuando ha sido confirmada, salvo lo previsto en el apartado 6.
5. La decisión firme se revisa en cualquier momento, a favor de la persona destinataria, cuando surgen elementos nuevos que demuestran el error de la comprobación. Quien ha sido absuelto mediante decisión firme no puede ser juzgado de nuevo por el mismo hecho.
6. Las decisiones del Tribunal de Garantía que comprueban un hecho de Grado 5 o 6 se someten siempre al reexamen del apartado 2, aunque no se haya solicitado, y solo son firmes después de la confirmación, conforme al artículo 31.6 de la Constitución. Hasta la confirmación solo se aplican las medidas cautelares del artículo 34.

Art. 35-bis — Archivo de las decisiones

1. Las decisiones firmes de los órganos previstos en el presente Capítulo y las del Colegio de Reexamen se publican en el Archivo federado de las decisiones, con los hechos comprobados, el grado, las medidas y la motivación.
2. La publicación se realiza en forma anonimizada, en tutela de la persona ofendida, de la persona destinataria de la medida y de los menores. Cuando en el contexto local la identificación sería posible de todos modos, solo se publica el principio aplicado.
3. Las decisiones no constituyen precedente vinculante. El órgano que decide un caso análogo consulta el Archivo y, si se aparta de la orientación predominante, indica expresamente sus razones.
4. Cada año uno de los Círculos de Garantía de las Comunidades del Círculo 2, designado por rotación en coordinación con los demás conforme al artículo 36, apartado 1, publica una síntesis de las orientaciones y de las divergencias observadas. La síntesis no tiene valor normativo; puede fundamentar una propuesta de modificación de los Códigos.

Art. 36 — Listas federadas y sorteo

1. El Círculo de Garantía custodia, en coordinación con los demás Círculos de Garantía del Círculo 2:

   a) la lista de las personas formadas y disponibles para los órganos del presente Capítulo;

   b) la lista federada de las personas con competencia L3 disponibles para las auditorías, los colegios y los dictámenes independientes previstos en los Códigos.
2. El sorteo es público y trazado según el artículo 15 del Código 3.
3. No puede ser sorteado de las listas del apartado 1 quien pertenece al Círculo 1 afectado, es decir, al de la persona a quien se atribuye el hecho o a quien afecta la decisión, al de la persona ofendida o al de la actividad sometida a auditoría o a dictamen, o ha ejercido en él una actividad en los últimos veinticuatro meses, ni quien tiene un interés en el resultado. El presente apartado no se aplica a los integrantes que los Códigos hacen sortear entre los miembros del Círculo 1 afectado, como los del artículo 27, apartados 1 y 2.

4. Salvo disposición distinta de los Códigos, el encargo de auditoría o de dictamen no supera treinta días. El tiempo dedicado se computa en la CBO.

Art. 37 — Régimen transitorio y relación con el ordenamiento vigente

1. Hasta que concluya la transición regulada por el Código 16, y en todo territorio en el que se aplique la jurisdicción de un Estado, el presente Capítulo vale como ordenamiento interno y voluntario entre los miembros, las personas que viven mediante un Pacto de Convivencia Autónoma, que lo aceptan con el Pacto, y las personas acogidas conforme al artículo 21-bis, apartado 9, del Código 15, que lo aceptan con la acogida.

2. Los hechos que constituyen delito según el ordenamiento vigente siguen sometidos a la jurisdicción del Estado. Nadie puede ser disuadido de acudir a las autoridades; quien está en peligro recibe ayuda para hacerlo. Se respetan las obligaciones de comunicación y de denuncia previstas por la ley. Cuando está pendiente un proceso penal por el mismo hecho, la comprobación interna del hecho se suspende hasta su conclusión; siguen admitidas las medidas de protección no coercitivas y, si la persona ofendida lo pide libremente, el procedimiento restaurativo voluntario. Las personas implicadas no son oídas sobre el hecho cuando la autoridad que procede lo desaconseja.

3. Durante la transición no pueden ejecutarse medidas de contención, de alejamiento forzoso ni de localización. El artículo 25, apartado 9, para la acogida educativa protegida, y los artículos 30, apartado 3, 31, 32, 33 y 34 se aplican solo para las medidas de protección no coercitivas y para los efectos sobre la pertenencia al Círculo.

4. Durante la transición la pérdida de la condición de miembro consiste en la exclusión del Círculo piloto, dispuesta según los estatutos de la entidad y la ley aplicable.

5. Mientras no se haya constituido una Cuenca, o en la Cuenca no puedan sortearse los integrantes requeridos, las funciones que los Códigos atribuyen al Tribunal de Garantía, incluido el segundo Tribunal del artículo 35, apartado 2, para el cual, una vez constituida la Cuenca, prevalece el segundo periodo de ese apartado, al Colegio de Reexamen y al Consejo de Transformación, y la sustitución del Círculo de Garantía prevista en el artículo 15, apartado 3, las ejerce un colegio con el mismo número de integrantes, sorteado de la lista pública de las personas formadas de otros Círculos piloto o de entidades afines que han aceptado el presente Capítulo, llevada conforme al artículo 36. Si la lista no permite el sorteo dentro de plazo, el colegio se sortea, como excepción a los artículos 17, apartado 3, 27, apartados 2 y 3, y 36, apartado 3, entre los miembros del Círculo piloto ajenos a los hechos, a las personas implicadas y a todo grado anterior, según el modelo del artículo 35, apartado 2. El colegio que realiza un reexamen está compuesto por personas distintas de las que decidieron. El colegio formado solo por miembros no puede disponer la acogida educativa protegida del artículo 25, apartado 9, ni las medidas de los artículos 30, apartado 3, 31 y 33. Si no puede constituirse ningún colegio dentro del plazo de una convalidación, se aplica el artículo 34, apartado 2, frases tercera y cuarta.

6. Tras el cierre de la transición, en todo territorio en el que se aplique la jurisdicción de un Estado siguen aplicándose los apartados 2, 3 y 4 y las disposiciones de los Códigos que, para el periodo de la transición, remiten al presente artículo o limitan las intervenciones sobre las personas a lo que permite la ley vigente, entre ellas los artículos 1, apartado 4, 26-bis, apartado 9, 29, apartado 6-bis, última frase, y 32-bis, apartado 3, del presente Código, los artículos 2-bis, apartado 3-quater, letra f), 2-ter, apartado 6, y 8, apartado 10, del Código 6, el artículo 4-bis, apartado 9, del Código 10, los artículos 7-bis, apartados 2 y 3-ter, y 7-ter, apartado 9, del Código 12 y los artículos 8-quinquies, apartado 6, y 8-sexies, apartado 13, del Código 14. En estos casos las referencias al Círculo piloto se entienden hechas al Círculo 1.